

0011103-15.2018.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... de que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Apesar de existir indício, colhido na fase policial, que relaciona o réu com os fatos, consistente nos reconhecimentos fotográficos de fls. 38 e 39 e nas informações de que quando menor o acusado foi apreendido por tráfico de drogas, a prova oral colhida em juízo é muito vaga e imprecisa quanto à autoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

0011103-15.2018.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011103-15.2018.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de novembro de 2017, por volta das 21h45, na Av. República desta cidade, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares, 200 tubos plásticos contendo 72,3g de cocaína, 68 porções envolvidas em plástico contendo 32,85g de cocaína, na forma de crack, e 35 porções com 212,04g de Cannabis Sativa (maconha), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica (cf. laudo toxicológico juntado aos autos).

O réu foi notificado por edital (fls. 79/80). A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar (fls. 85/86). A denúncia foi recebida em 23/5/2019 (fls. 89). O réu foi citado por edital (fls. 94). Em 25 de julho de 2019 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 97). Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 129) e apresentou defesa prévia (fls. 114/122). Em 8 de

novembro de 2021 foi revogada a suspensão mencionada acima (fls. 135). Em audiência virtual, realizada em 9 de fevereiro de 2022, foi ouvida uma testemunha em comum e o réu foi interrogado (fls. 156/157 e mídia).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação pela fragilidade da prova, com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (fls. 161/163).

A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido de rejeição da denúncia, com fundamento no artigo 395, I, do CPP, e subsidiariamente requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, IV, do CPP (fls. 172/174).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é improcedente.

A materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), fotos (fls. 9/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 13/15) e relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 48/50).

Contudo, a autoria delitiva não restou comprovada com a certeza necessária.

A testemunha Carlos Roberto Matioli, policial militar, declarou que na época dos fatos estavam em patrulhamento na Av. República quando viram uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que o indivíduo que estava na garupa tinha uma mochila escolar nas costas. A atitude de ambos levantou suspeitas e, quando iniciaram o acompanhamento da motocicleta, o passageiro entortou a placa, impedindo a visualização. Quando estavam na Av. Pedro de Toledo, o passageiro pulou da moto e saiu correndo em direção a Igreja São Miguel. Ele soltou a mochila e conseguiu fugir. O motorista da motocicleta também se evadiu. Na mochila havia entorpecentes e um aparelho de telefonia celular que, apesar de bloqueado, mostrava na tela inicial o nome "Felipe". A testemunha conseguiu ver o rosto do passageiro da motocicleta, pois ele usava um capacete aberto. Na delegacia, identificou por foto o réu Felipe, que já era conhecido dos policiais em abordagens realizadas em um ponto de venda de drogas existente na Rua Salvador Salgueiro, na Vila Barros.

O réu Felipe Pereira dos Santos, interrogado, negou a prática do delito. Só tomou conhecimento do fato quando foi renovar seus documentos. Disse que na data descrita na denúncia estava em sua casa. Além disso, afirmou que antes dos fatos perdeu um celular.

Pois bem. O conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar a convicção de que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Apesar de existir indício, colhido na fase policial, que relaciona o réu com os fatos, consistente nos reconhecimentos fotográficos de fls. 38 e 39 e nas informações de que quando menor o acusado foi apreendido por tráfico de drogas, a prova oral colhida em juízo é muito vaga e imprecisa quanto à autoria do crime.

O réu negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na exordial acusatória e, embora o policial militar Carlos Roberto tenha afirmado que conseguiu ver o rosto do passageiro da motocicleta, pois o capacete que usava era aberto na frente, o que possibilitou reconhecê-lo por fotografia na fase policial, não se deve descartar a hipótese de um possível equívoco, ante as circunstâncias do crime (período noturno, perseguição e fuga).

Outrossim, ainda que na tela inicial do aparelho celular apreendido aparecesse o nome "Felipe", somente com os elementos coligidos aos autos, não há como vinculá-lo

ao réu.

Os elementos colhidos durante a instrução criminal não são capazes de comprovar com a certeza necessária que o acusado, na data dos fatos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, os entorpecentes apreendidos, sendo certo que, havendo dúvidas, deve ser o réu absolvido (in dubio pro reo), na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes no aparelho celular e na mochila constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 7/8, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Marília, 1 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA